

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3609/2531

นายห้อย เป้นเอม
นางลำไย นวลพ่อง กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208, มาตรา 209

ป.พ.พ. มาตรา 44, มาตรา 48

จำเลยมีชื่อถือภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องแต่จำเลยไปพักอยู่ที่จังหวัดอื่นโดยมิได้โดยทะเบียนบ้านไปด้วย ทั้งในคดีที่จำเลยฟ้องผู้อื่นจำเลยก็ระบุภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านดังกล่าว จำเลยจึงมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านนั้น การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยตามภูมิลำเนาดังกล่าวโดยการปิดหมายตามคำสั่งศาลจึงเป็นการส่งหมายโดยชอบ เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ก็ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ ๑ หลอกหลวงโจทก์และนางละม่อมภริยาให้ไปทำหนังสือสัญญายกที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสองที่สำนักงานที่ดินขอให้เพิกถอนทำลายหนังสือสัญญาให้ที่ดินพิพาทและแก้ไขชื่อในโฉนดให้กลับมาเป็นของโจทก์กับนางละม่อมตามเดิม จำเลยที่ ๑ ให้การรับตามฟ้องของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอน

ชื่อจำเลยทั้งสองออกจากโฉนดที่ดินตามฟ้องให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์และใส่ชื่อโจทก์และนางละม่อมตามเดิม หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เนื่องจากไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง เพราะจำเลยที่ ๒ มิได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านจังหวัดนนทบุรี ดังที่ปรากฏในคำฟ้องของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๒ ไปประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู่ที่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงปัจจุบัน อันถือได้ว่าเป็นภูมิลำเนาเฉพะการและไม่เคยได้รับแจ้งจากบุคคลที่อยู่ในบ้านเลขที่ตามฟ้อง การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบ ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ใหม่

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว ให้ยกคำฟ้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ มีว่ามีเหตุสมควรที่จำเลยที่ ๒ มาศาลไม่ได้อันจะทำให้จำเลยที่ ๒ มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ ๒ ด้วยว่า ที่จำเลยที่ ๒ ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นจำเลยที่ ๒ ยังมิได้จดทะเบียนย้ายไป และปรากฏจากคำฟ้องของจำเลยที่ ๒ ที่ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ขอแบ่งแยกที่ดิน

พิพาทต่อศาลชั้นต้นแห่งเดียวกันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นระยะเวลา
ระหว่างการพิจารณาคดีนี้ ก็ตะบุนภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๒ ไว้ว่า บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่
๒ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงรับฟังได้ว่าภูมิลำเนาของ
จำเลยที่ ๒ ตามหลักฐานที่ปรากฏคือ บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตามคำสั่ง
ของศาลจึงชอบแล้ว ประกอบกับได้ความว่าในระหว่างการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีนี้ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลชั้นต้นแห่ง
เดียวกันเพื่อขอแบ่งแยกที่ดินพิพาท ซึ่งฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ เดินทางไปมาระหว่าง
จังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดนนทบุรีดังนั้นแม้จะฟังตามคำอ้างของจำเลยที่ ๒ ว่า ใน
ขณะปิดหมายจำเลยที่ ๒ ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องถือว่าจำเลยที่ ๒ ได้รับหมาย
เรียกและสำเนาคำฟ้องกับได้ทราบถึงวันนัดสืบพยานโจทก์โดยชอบแล้ว เมื่อจำเลยที่
๒ มิได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ย่อมถือว่าจำเลยที่ ๒ จงใจขาดนัดพิจารณา
และไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ ๒ ได้

พิพากษายืน

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายทรงธรรม สุดสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย กันนะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น